



Redigiertes Wortprotokoll der 11. Sitzung

Ausschuss für Tourismus

Berlin, den 12. November 2025, 15:15 Uhr
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus
3.101

Vorsitz: Anja Karliczek, MdB

Tagesordnung – Öffentliche Anhörung

Tagesordnungspunkt

Seite 4

Öffentliche Anhörung zum Thema „Plattformen der Ferienwohnungsökonomie und Umsetzung der EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung 2024/1028“



Teilnehmende Ausschussmitglieder

	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Babendererde, Dr. Cornell-Anette Bodin, Leif Erik Donth, Michael Karliczek, Anja Kießling, Michael	Koller, Hans
AfD	Brucker, Erhard Seifert, Dario	Schiller, Manfred
SPD	Moll, Claudia Schmid, Christoph Zierke, Stefan	
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Gastel, Matthias Schmidt, Stefan	
Die Linke	Gennburg, Katalin	



Liste der Sachverständigen

Öffentliche Anhörung zum Thema
**„Plattformen der Ferienwohnungsökonomie und die Umsetzung der
EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung 2024/1028“**
am Mittwoch, 12. November 2025, 15:15 – 16:15 Uhr

Dr. Alex Chapman

Senior Economist, New Economics Foundation

Dr. Ellen Madeker

Head of Public Policy DACH & CEE, Airbnb Germany GmbH

Walter Palmetshofer

Senior Researcher, Open Knowledge Foundation

Michelle Schwefel

Leiterin der Geschäftsstelle, Deutscher Ferienhausverband

Das Gesamtableau der Sachverständigen wurde im Einvernehmen aller Fraktionen vorgeschlagen und beschlossen.



Tagesordnungspunkt

Öffentliche Anhörung zum Thema „Plattformen der Ferienwohnungsökonomie und Umsetzung der EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung 2024/1028“

Hierzu wurden verteilt: A-Drs 21(20)24
A-Drs 21(20)25
A-Drs 21(20)26

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU): Ich begrüße Sie zur öffentlichen Anhörung des Tourismusausschusses zum Thema „Plattformen der Ferienwohnungsökonomie und Umsetzung der EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung 2024/1028“. Die Anhörung wird als *Livestream* im Internet übertragen.

Mit Dr. Alex Chapman haben wir heute einen englischsprachigen Sachverständigen per Videokonferenztechnik zugeschaltet, der simultan verdolmetscht wird. Die Sachverständige Prof. Francesca Bria, Honorarprofessorin am University College London, hat leider kurzfristig abgesagt. Stattdessen ist Walter Palmetshofer von der Open Knowledge Foundation nachbenannt worden, der aus Wien per Videokonferenz zugeschaltet ist.

Zur Anhörung stehen heute folgende Sachverständige in alphabetischer Reihenfolge zur Verfügung:

- **Dr. Alex Chapman** (Senior Economist, New Economics Foundation) – per Zoom zugeschaltet
- **Dr. Ellen Madeker** (Head of Public Policy DACH & CEE, Airbnb Germany GmbH)
- **Walter Palmetshofer** (Senior Researcher, Open Knowledge Foundation) - per Zoom zugeschaltet
- **Michelle Schwefel** (Leiterin der Geschäftsstelle, Deutscher Ferienhausverband)

Drei Sachverständige haben die erbetene schriftliche Stellungnahme abgegeben, die wir

verteilt und als Ausschussdrucksache veröffentlicht haben.

Für die Bundesregierung begrüße ich zur heutigen Anhörung Ministerialdirigentin (MDgn) Iris Wehrmann vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE).

Interfraktionell wurde vereinbart, dass wir zwei Fragerunden à sechs Minuten pro Fraktion durchführen. Das Stellen der Fragen und deren Beantwortung durch die Sachverständigen muss mithin innerhalb von sechs Minuten erfolgen. Für die erste Runde erteile ich Abg. Michael Donth von der CDU/CSU-Fraktion das Wort.

Abg. **Michael Donth** (CDU/CSU): Meine erste Frage geht an Frau Dr. Madeker. Sie haben uns Studien zur Wohnraumzweckentfremdung und zu den Auswirkungen auf die Mietpreise zur Verfügung gestellt. Ihre Studien kommen zum Ergebnis, dass die Kurzzeitvermietung keinen Effekt auf den Mietmarkt habe, beispielsweise in Berlin. Es gibt aber auch andere Studien, beispielsweise vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der Technischen Universität Berlin und der Universität Bristol, die zu einem anderen Ergebnis kommen. Können Sie das einordnen?

Die zweite Frage geht an Frau Schwefel. Wie bewerten Sie die Lage? Der Ferienwohnungsökonomie wird ja oft mangelnde Fairness gegenüber Hotels, Gasthöfen und Pensionen vorgeworfen, die stark reguliert sind – auch im Hinblick auf steuerliche Aspekte. Wie sehen Sie die neuen Regelungen, die von europäischer Ebene aus kommen sollen? Finden Sie diese störend oder können diese vielleicht hilfreich sein, um zu mehr Fairness zu gelangen?

Dr. Ellen Madeker (Airbnb Germany GmbH): Aus meiner Sicht wird in der medialen und politischen Debatte der Einfluss von Kurzzeitvermietungen auf den Wohnungsmarkt überschätzt, sowohl was die Verfügbarkeit von Wohnungen als auch deren Bezahlbarkeit anbelangt. Zu diesem Ergebnis kommen eine ganze Reihe von Studien. Sie haben sich speziell auf die aktuelle Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation bezogen, die Airbnb im letzten Jahr in Auftrag gegeben hat. Wir haben das vor allem



deshalb getan, weil einige Studien mit nicht verlässlichen bzw. schon veralteten Daten gearbeitet hatten. Wir wollten zu einer aktuellen Studienlage kommen. Dafür haben wir unsere Daten detailliert bereitgestellt – also Daten zur Verfügbarkeit von Zimmern und Unterkünften, zur Auslastung unter bzw. über 90 Tagen und dergleichen mehr. Die Studie ist zu dem Schluss gekommen, dass aufgrund der Fallzahlen insgesamt kein signifikanter Einfluss von Airbnb auf den Wohnungsmarkt nachgewiesen werden kann. Das gilt für Deutschland als Ganzes, aber auch für die sieben Großstädte in Deutschland, die untersucht wurden. Zum gleichen Ergebnis kommt übrigens auch das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.

Michelle Schwefel (Deutscher Ferienhausverband): Beim Thema „Steuern und Auflagen“ wird oft argumentiert, dass Ferienwohnungen im Vergleich zu Hotels weniger reguliert würden. Das mag ein Stück weit stimmen, aber wir vergleichen ja auch nicht das Gleiche miteinander. Schließlich machen die privat vermieteten Ferienwohnungen 82 Prozent aller Ferienwohnungen in Deutschland aus. Das sind keine Unternehmer, sondern kleine Privatleute, die ihre Quartiere für touristische Gäste anbieten. Aber auch diese bewegen sich nicht im regulierungsfreien Raum. Natürlich sind deren Einnahmen steuerpflichtig. Mit dem Plattformsteuertransparenzgesetz haben wir da einen mächtigen Hebel, um die Transparenz zu vergrößern und um sicher zu stellen, dass Einnahmen auch richtig versteuert werden. In Bezug auf die Wohnungen sind baurechtliche und feuerpolizeiliche Auflagen einzuhalten. Ganz regulierungsfrei ist die Vermietung von Ferienwohnungen also nicht.

Was die EU-Kurzzeitvermietungsverordnung und das zugehörige Kurzzeitvermietung-Datenaustausch-Gesetz angeht: Wir begrüßen diese Vorhaben, weil wir aktuell keine ausreichende Transparenz auf dem Ferienwohnungsmarkt haben. Diese brauchen wir aber, weil wir ansonsten nicht abschätzen können, welche wirtschaftliche Bedeutung diese Sparte hat. Die EU-Verordnung wird dafür sorgen, dass wir genau diese Klarheit bekommen. Auch wenn das einen bürokratischer Aufwuchs bedeutet, ist das aus unserer Sicht ein positiver Aufwuchs, den man auf jeden Fall rechtfertigen kann.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU): Als nächstes hat das Wort Abg. Dario Seifert für die AfD-Fraktion.

Abg. **Dario Seifert** (AfD): Frau Schwefel, Sie stellen in Ihrem Bericht fest, dass Registrierungsverfahren nicht an Zweckentfremdungssatzungen gebunden sein sollten. Sie stellen zudem fest, dass viele Kommunen diese nicht benötigen oder keine solche Regulierung wünschen. Wie kommen Sie zu dieser Bewertung? Haben Sie dazu belastbare Zahlen oder Daten, auf die Sie Ihre Aussagen stützen?

Michelle Schwefel (Deutscher Ferienhausverband): Die Zweckentfremdungssatzungen sind mit einem aufwendigen Verfahren verbunden. Man muss einen ganzen Apparat einsetzen, der kontrolliert und den Vollzug überwacht. Wenn es beispielsweise in einer Kommune gar nicht viel Tourismus und keine Probleme auf dem Wohnungsmarkt gibt, warum sollte diese gezwungen werden, ein solches Verfahren einzurichten? Deswegen finden wir es gut, dass die EU-Kommission es den Kommunen anheimgestellt hat, ob sie ein Registrierungsverfahren anstrengen wollen oder nicht. Uns ist aber auch der Hinweis wichtig, dass nach der EU-Verordnung Zweckentfremdungsverbote keine Voraussetzung sind, um ein Registrierungsverfahren einzurichten. Man kann das aus dem reinen Interesse machen, den eigenen Markt besser analysieren zu können. Wo und in welcher Stärke wird bei uns vermietet? Wie hoch ist die Belastung? Wie sieht die Verteilung aus? All das kann man machen, bevor man eine Zweckentfremdungssatzung schafft. Erst sollte man analysieren, wie die Faktenlage ist und dann evidenzbasiert regulieren. Und im letzten Schritt muss man überprüfen, ob die Regulierung überhaupt die gewünschten Effekte hat.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU): Dann kommen wir zur nächsten Fragestellerin, für die SPD-Fraktion Abg. Claudia Moll.

Abg. **Claudia Moll** (SPD): Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Chapman. Wie bewerten Sie die Zweckentfremdungsverbote im europäischen Vergleich und welche ergänzenden Maßnahmen, etwa steuerliche oder datengestützte, wären aus Ihrer Sicht erforderlich, um ihre Wirkung zu verstärken? Wie bewerten Sie die Sinnhaftigkeit



eines einheitlichen digitalen Meldesystems sowie die Vorschläge zur Kurzzeitvermietungsverordnung der EU?

Dr. Alex Chapman (New Economics Foundation): Die Plattformwirtschaft wird in Europa auf ganz unterschiedliche Weise reguliert. Es ist schwierig, das in wenigen Worten zu vergleichen. Ich sehe es so, dass die Regulierung in Deutschland weniger weit ist als in anderen Teilen der Welt. Es gibt interessante Beispiele in Südeuropa, aber auch in den USA und Nordamerika. Ich finde es bemerkenswert, dass hier von anderen Sachverständigen gesagt wurde, dass es durch Kurzzeitvermietungen keine negativen Auswirkungen auf den deutschen Mietmarkt gebe – auch nicht hinsichtlich der Bezahlbarkeit von Wohnraum. Ich war überrascht, dass das gesagt wurde.

Die Durchdringung des deutschen Markts von Plattformen ist noch nicht so hoch wie in anderen Ländern. Nur 12 Prozent der Übernachtungen werden in Deutschland über Plattformen gebucht. In anderen europäischen Ländern sind es circa 25 Prozent. Aber die Zahlen in Deutschland steigen sehr schnell. Zwischen 2023 und 2024 wurden pro Jahr 10 Millionen Übernachtungen mehr in Deutschland über Plattformen gebucht. Es gibt leider wenige Daten für den Zeitraum vor der Corona-Pandemie zu den Auswirkungen auf den Mietmarkt. Wir verzeichnen bei den Plattformen jetzt jedes Jahr 10 bis 12 Prozent Wachstum. Wenn hier eine bestimmte Grenze überschritten wird, dann sind Mietpreise und Immobilienpreise durchaus gefährdet. Die Frage ist deswegen, ob die EU-Verordnung zum Markt von vor zwei oder drei Jahren passt oder ob sie für die Situation in drei Jahren passend sein wird, wenn die Plattformwirtschaft bei 25 Prozent Marktanteil liegen könnte.

Was für eine Regulierung brauchen wir? Das hängt davon ab, welche Strategie man für die wirtschaftliche Entwicklung einschlagen will. Wenn die Plattformwirtschaft Wertschöpfung für die gesamte Wirtschaft kreieren soll, braucht man eine Regulierung, die sicherstellt, dass sich die Plattformwirtschaft nicht auf einige wenige Anbieter konzentriert. In Westeuropa und in den USA ist beispielsweise geregelt, wie viele Betten

ein einzelner Anbieter maximal anbieten darf. Um das überwachen zu können, brauchen wir Datenaustausch und Regulierung. Im Moment kann man gar nicht erkennen, wem die Mietobjekte gehören, die auf den Plattformen angeboten werden. Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, die Vorteile von Plattformen breit zu verteilen. Man kann für den Preiseffekt auch noch andere Regulierungen nutzen. Man könnte zum Beispiel an Erlaubnisse denken bzw. Lizenzen für bestimmte Regionen vergeben. Deutschland ist ein föderales System und es ist deswegen gar nicht so leicht, das alles gut zu regeln. Man könnte zum Beispiel überlegen, wie viele Kurzzeit-Mietobjekte pro Kopf es in einer Region geben darf.

Es geht aber nicht nur um Regulierung der Plattformen, sondern auch um die Tourismus-Infrastruktur im Allgemeinen. Es gibt einerseits diesen starken Aufwuchs bei den Plattformen und andererseits gibt es bestimmte Regionen, die gar nicht so viel von Touristen frequentiert werden. Dort gibt es Nachholbedarf bei der Infrastruktur und dem öffentlichen Personennahverkehr. Wenn wir nicht in diese Infrastruktur investieren, wird es nicht so viel regionale Wertschöpfung geben.

Vors. Anja Karliczek (CDU/CSU): Die nächste Frage für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellt Abg. Stefan Schmidt.

Abg. Stefan Schmidt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Meine Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Dr. Chapman. Sie beschreiben in Ihrer Analyse, dass das Wachstum des Plattform-Tourismus zu steigenden Wohn- und Mietpreisen beitrage, dass dies soziale Ungleichheiten verschärfe, einkommensschwächere Haushalte aus fragten Gebieten verdränge und letztlich auch berufliche Mobilität beeinträchtige. Ich würde gerne wissen, wie Sie bei Ihrer Untersuchung vorgegangen sind. Welche Daten und Modelle haben Sie in Ihrer Studie genutzt, um den Zusammenhang zwischen Plattformvermietung einerseits und Wohnpreissteigerung andererseits zu quantifizieren? Welche weiteren Auswirkungen können Sie im Zusammenhang von Plattformvermietungen und Tourismus feststellen?

Dr. Alex Chapman (New Economics Foundation): Wir haben Studien aus verschiedenen



europäischen Ländern, die den Zusammenhang von Plattform-Vermietungen und der Mietpreisentwicklung aufzeigen. Eine aktuelle Studie, die wir morgen offiziell vorstellen, nutzt statistische Zahlen aus den Niederlanden. Wenn man Touristen über eine Plattformvermietung in eine Region holt, ohne dass es dort touristische Infrastruktur gibt, erzielt man zwar regional weniger wirtschaftliche Wertschöpfung. Aber dennoch wird durch die Kurzzeitvermietungen der allgemeine Mietmarkt beeinflusst.

Zum Beispiel wird in Spanien schon deutlich mehr über Plattformen für kurze Zeit vermietet. Die dort zu erzielenden hohen Preise für Ferienwohnungen führen zu hohen Immobilien- und Grundstückspreisen. Das hat auch Auswirkungen auf andere Branchen in Spanien. Zum Beispiel ist dort die Industrie aufgrund der extrem hohen Grundstücks- und Immobilienpreise weniger produktiv. Denn der Betrieb wird teurer, wenn das Grundstück für die Fabrik so teuer ist. Man vermietet über Airbnb, was wenig produktiv ist, und das Geld wandert nicht in eine „produktivere Branche“. Das passiert, wenn man eine hohe Konzentration der Plattform-Kurzvermietungen hat.

Vor fünf oder zehn Jahren war das in Deutschland noch kein Problem, höchstens in einzelnen größeren Städten. Aber jetzt gibt es einen starken Anstieg im Nordosten und Nordwesten Deutschlands bei den Kurzzeit-Buchungen über Plattformen. Deswegen muss man jetzt eine strategische Entscheidung treffen, ob man das möchte. Natürlich kann diese Form der Vermietung auch für Geschäftsreisende sinnvoll sein, was dann mit einer höheren „Produktivität“ verbunden wäre. Aber Geschäftsreisen nehmen ab. Wir sprechen deshalb vorrangig über Freizeittourismus und müssen uns deshalb die Frage stellen: Wo liegt der Mehrwert von Kurzzeitvermietungen?

Es geht in Deutschland letztlich um den inländischen Tourismus. Deutschland hat bei touristischen Dienstleistungen letztlich ein Defizit, weil Deutsche so viel ins Ausland reisen, was weder für den Klimaschutz noch für die Wirtschaft gut ist. Wie kann man im inländischen Tourismus insbesondere die regionale Wertschöpfung steigern und verhindern, dass die Wertschöpfung abfließt? Bei der Plattformwirtschaft fließen immerhin 15 bis

20 Prozent der Umsätze aufgrund der Gebühren ab, die die Plattformen berechnen.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU): Die nächste Frage stellt Abg. Katalin Gennburg für die Fraktion Die Linke.

Abg. **Katalin Gennburg** (Die Linke): Am Montag (*Anm.: 10. November 2025*) fand im Bundestag ein Austausch mit dem EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen, Herrn Dan Jørgensen, statt. Herr Jørgensen hat sehr deutlich gesagt, dass Airbnb ein Problem darstelle. In allen großen Städten Europas werde dieses Problem von Bürgermeistern adressiert und eine strengere Regulierung gefordert. Auch hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im Jahr 2021 eine Studie herausgebracht hat, die signifikant die Steigerung von Mieten durch Ferienwohnungsangebote nachgewiesen habe.

Die Frage ist: Wer profitiert von den Vermietungsplattformen? Der Hotelverband hat in seiner unaufgefordert eingereichten Stellungnahme zur heutigen Anhörung sehr deutlich mehr Fairness eingefordert. Zugleich weist der Hotelverband darauf hin, dass es bei den Hotelübernachtungen gerade einmal ein Wachstum von 1,9 Prozent gibt, während das Wachstum bei Plattformen 22,6 Prozent beträgt. Das ist ein deutlicher Unterschied.

Vor diesem Hintergrund richte ich meine Frage an Herrn Palmetshofer: Mit wem haben wir es bei Airbnb überhaupt zu tun? Können Sie uns das Geschäftsmodell von Airbnb genauer darlegen, um klarzumachen, wie wir eigentlich grundsätzlich diesen Plattformen begegnen müssen?

Walter Palmetshofer (Open Knowledge Foundation): Ich möchte zu Ihren Fragen gerne darlegen, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Wir haben gewissermaßen eine „Plattform-Ökonomie“ entwickelt, die auf eine „Sharing-Ökonomie“ (*Anm.: Wirtschaftsmodell, das auf einer gemeinschaftlichen Nutzung von Ressourcen durch „Teilen“ basiert*) getroffen ist. Die Plattform-Ökonomie nutzt Effekte, die erst durch die Digitalisierung möglich geworden sind. Demgegenüber hat die Sharing-Ökonomie Versprechen gemacht, die wahrscheinlich so nicht



einzuhalten waren. Das betrifft nicht nur die Vermietung von Wohnraum, sondern auch viele andere Beispiele, zum Beispiel die *Scooter* in Berlin. Dort geht es um die Nutzung des öffentlichen Raums bis hin zur Auto- oder Taxi-Vermietung.

Die „Plattform-Ökonomie“ hat deswegen Marktanteile gewonnen, weil es von Anfang an einen unregulierten unfairen Wettbewerb gab. Dazu kam, dass Teile dieser Firmen ihren Anteil an der Nutzung der öffentlichen Infrastruktur nicht an die Gesellschaft zurückgegeben haben. Auch haben die Plattformunternehmen ihre Gewinne unter Ausnutzung diverser internationaler Steuerabkommen nicht vor Ort versteuert – im Gegensatz zu den ortsansässigen Firmen. Die Krönung besteht darin, dass jene Konzerne in Europa aktives Lobbying betreiben, damit die europäische Regulierung verwässert wird. Aktuell erfahren sie vom derzeitigen US-amerikanischen Präsidenten Unterstützung. Wir haben also ein strukturelles Gesamtproblem.

Die kommerzielle Kurzzeitvermietung ist ein gesamteuropäisches Problem, das strukturell in verschiedenen Regionen stärker oder schwächer auftritt. Das muss man adressieren und angehen, weil das Problem nicht abnehmen wird. Wenn sich Airbnb darüber beschwert, die Studien seien schlecht, weil die Datenbasis nicht stimmt, ist das in meinen Augen nur amüsant. Airbnb hat seinerzeit die Daten nicht herausgegeben, obwohl Städte wie Berlin oder Wien darum gebeten hatten, diese anonymisiert zu liefern. Die europäische Städteallianz war seinerzeit sauer auf Airbnb. Im Prinzip hat letztlich Airbnb selbst eine gemeinsame europäische Regulierung herausgefordert, weil die Datenlage so schlecht ist. Hier muss man jetzt für eine europäische Regulierung aus meiner Sicht ansetzen. Herr Dr. Chapman hat zutreffend ausgeführt, dass dadurch über Europa hinweg die Datenbasis verdichtet werden kann, um den Problemen der Kurzzeitvermietung begegnen zu können. Der „Knackpunkt“ ist: Die Wertschöpfung muss vor Ort in Deutschland bleiben. Wenn jemand in Urlaub fährt und in dieser Zeit seine Wohnung vermietet, ist das aus meiner Sicht in Ordnung, weil das eine Ressourcennutzung ist, die aber naturgemäß begrenzt ist. Anders ist es aber bei der kommerziellen bzw. professionellen

Kurzzeitvermietung. Hier müssen Europa und Deutschland mit einer gemeinsamen, starken Stimme sprechen und schauen, wo das Geld bleibt. Am Ende geht es auch um digitale Souveränität, wenn wir uns nicht in die Abhängigkeit großer Konzerne begeben wollen.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU): Wir kommen nun zur zweiten Fragerunde und für die CDU/CSU-Fraktion hat Abg. Bodin das Wort.

Abg. **Leif Erik Bodin** (CDU/CSU): Ich hätte zwei Fragen, zunächst an Frau Schwefel und dann an Frau Dr. Madeker.

Frau Schwefel, Sie haben vorhin schon zu den Themen „Registrierungsverfahren“ und „Zweckentfremdungssatzung“ ausgeführt. Können Sie das noch näher erläutern? Wäre es eventuell eine Möglichkeit für die Kommunen, sich im Sinne einer „Opt-in-Option“ (*Anm.: Verfahren, bei dem Nutzer aktiv und ausdrücklich ihre Zustimmung zu einer Datennutzung geben müssen*) dafür zu entscheiden – und zwar unter Berücksichtigung des Regelungsaufwands und der Möglichkeit zur Datenerfassung. Wie stehen Sie zu einer verpflichtenden Plattform?

Meine Frage an Frau Dr. Madeker: Sie haben bereits Erfahrungen mit Landesplattformen gesammelt. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesen Systemen gemacht? Können Sie uns eine Einschätzung geben, inwiefern sich das auf dem Bund übertragen ließe?

Michelle Schwefel (Deutscher Ferienhausverband): Gestatten Sie mir vorab eine Bemerkung, gerade für eine Anhörung im Tourismusausschuss. Gegenüber den Äußerungen meiner Vorredner möchte ich die große Bedeutung des deutschen Inlandtourismus für unsere Wirtschaft und die regionale Wertschöpfung hervorheben. Wir reden von 29 Milliarden Euro und 450 Millionen Übernachtungen im Jahr. Was das Bruttoinlandsprodukt anbelangt, liegen wir mit der gesamten Tourismuswirtschaft auf Platz drei. 75 Prozent der Einnahmen aus dem Tourismus verbleiben in der Region.

Zu Ihrer Frage: Wir halten es für unabdingbar, dass sich die Bundesländer nach Möglichkeit auf ein



einheitliches Registrierungsverfahren einigen. Für die Kommunen würde es dann einfacher, sich dem anzuschließen, es wäre deutlich günstiger für alle Länder und ein einheitliches Verfahren wäre auch einfacher kontrollierbar. Wir wollen möglichst viel Transparenz für den ganzen Markt. Wenn sich die Kommunen freiwillig anschließen sollen, muss man ihnen einen Anreiz geben. Dieser Anreiz wäre gegeben, wenn man es ihnen so leicht wie möglich macht. Deswegen wäre ein bundeseinheitliches Registrierungsverfahren der optimale Weg.

Dr. Ellen Madeker (Airbnb Germany GmbH): Gerne ergänze ich zu den Registrierungsverfahren für Kurzzeitvermietungen, die es schon gibt. Deutschland könnte einen Digitalisierungsschub gut vertragen. Bisher haben wir nur in Hamburg und NRW digitale Registrierungssysteme. Der Rest ist entweder papierbasiert, wie zum Beispiel in Berlin, oder noch gar nicht vorhanden. Die EU-Verordnung zum Thema „*Datenteilen*“ sieht vor, dass diese Grundinfrastruktur überhaupt erst einmal bestehen muss, damit danach von den Plattformen auch die Daten geteilt werden können. Jetzt fragten Sie nach konkreten Beispielen. NRW und Hamburg sind gute Beispiele. Sie sind digital und benutzerfreundlich. In NRW zum Beispiel ist das ganze System an das sogenannte Bauportal angedockt. Man kann sich relativ einfach registrieren und bekommt dann auch recht zügig eine digitale Registriernummer. Kleine Anpassungen wären sowohl für NRW als auch für Hamburg nötig, um komplett im Einklang mit der EU-Verordnung zu sein.

Wir würden uns natürlich ein nationales Registrierungssystem wünschen. Diesbezüglich schließe ich mich Frau Schwefel an. Das würde die Arbeit im föderalen System erheblich erleichtern. Unser Wunsch wäre, dass wir zumindest eine verbindliche Vorgabe des Bundes bekämen, damit nicht jedes Land sein eigenes Registrierungssystem im Alleingang konstruieren, implementieren und testen muss. Ich denke, das liegt auf der Hand. Das würde es auch für die Plattformen einfacher machen. Das entspräche auch den Zielen von Digitalisierung und Entbürokratisierung. Ich denke, alle würden von einem einheitlichen digitalen Standard profitieren.

Abg. **Leif Erik Bodin** (CDU/CSU): Ich möchte nochmal von unserer Seite betonen, dass uns die Bedeutung der Ferienhausökonomie sehr bewusst ist. Ich kenne das aus meinem Wahlkreis mit allen Vor- und Nachteilen – beispielsweise auf der Insel Sylt. Deswegen möchte ich nachfragen: Welcher Aufwand ist für die Plattformen aus ihrer Sicht möglich und vertretbar, das irgendwo „anzudocken“, beispielsweise am Bauportal. Können Sie dazu weiter ausführen?

Dr. Ellen Madeker (Airbnb Germany GmbH): Wenn man als privater Vermieter auf Airbnb Einkommen über Kurzzeitvermietung erzielt, bleiben 97 Prozent des Einkommens beim Vermieter. Es handelt sich dann also um lokale Wertschöpfung.

Denkbar wäre, sich an eine vorhandene digitale Infrastruktur „anzudocken“, beispielsweise dort, wo es schon Bürgerdienste gibt. Dort würde es Sinn ergeben, das entsprechend zu implementieren. NRW hat es vorgemacht. Die EU-Verordnung hebt an dieser Stelle hervor, dass es sich um einfache, kostengünstige bis kostenfreie und benutzerfreundliche Registrierungssysteme handeln soll, die idealerweise automatisch in Echtzeit eine Registriernummer „ausspucken“.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU) Das Wort hat der Abg. Brucker von der AfD-Fraktion.

Abg. **Erhard Brucker** (AfD): Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Chapman. Wir haben bereits einiges zum Thema „Föderalismus“ und den damit einhergehenden Problemen gehört. Mich interessiert Folgendes: Die Verordnung definiert ja sogenannte *Units*, also Unterkunftseinheiten, und die sogenannten *Hosts*, also die juristischen Eigentümer, und natürlich auch die Pflichten der entsprechenden Plattformen. Es gibt international agierende Firmengruppen, die innerhalb der EU entsprechende Immobilien- und Mietportfolios besitzen, ihren Sitz allerdings im außereuropäischen Ausland haben. Wie kann man gewährleisten, dass diese im Ausland befindlichen Gesellschaften auch den Pflichten der Verordnung unterliegen? Gibt es für diese Fälle Regelungen für die grenzüberschreitende Datenübermittlung?

Dr. Alex Chapman (New Economics Foundation): Ich habe Ihre Frage so verstanden: Wird es



schwieriger, die Verordnung umzusetzen, wenn die Plattform-Unternehmen ihren Sitz außerhalb der EU haben? Natürlich handelt es sich hier um europaweite Politik und um Maßnahmen, die europäische Interessen schützen. Ich glaube, die größere Frage wäre: Wie können wir sicherstellen, dass lokale Gesetze berücksichtigt und eingehalten werden? Andere Länder sind sehr stark von internationalen Plattformen wie Airbnb abhängig. Das liegt daran, dass diese Plattformen bei internationalen Touristen sehr bekannt sind. Beispielsweise hat Airbnb für amerikanische Touristen, wenn sie nach Spanien reisen, einen großen Wiedererkennungswert. Ihre Wahl fällt dann wahrscheinlich auf diese Plattform. Deutschland ist ein interessanter Fall. Ein Großteil der Nutzung dieser Plattformen in Deutschland entfällt auf den Binnentourismus. Viele deutsche Touristen nutzen bei Inlandsreisen Ferienwohnungen, die auf Plattformen angeboten werden. Deswegen sehe ich keinen Grund, warum diese Touristen nicht national kontrollierte Plattformen nutzen sollten, die ja dann auf die deutschen Besonderheiten zugeschnitten sein könnten. Dadurch würde die lokale Wirtschaft geschützt.

Dann geht es noch um die Frage, wem die Immobilien tatsächlich gehören (*Anm.: Eigentümer mit Sitz im In- oder Ausland, Frage des Abg. Brucker*). Für diesen Bereich liegen mir keine Daten vor. Ich weiß aber, dass in Deutschland touristisch genutzte Immobilien nur zu einem geringen Prozentsatz – circa 5 Prozent – im Eigentum ausländischer Eigentümer stehen. In Spanien liegt dieser Anteil viel höher. Dort gehören Wohneinheiten häufiger Menschen aus dem Ausland. Ich denke, dass das Wachstum von Airbnb an dieser Stelle ein bisschen erodieren könnte. Aber ich glaube nicht, dass das aktuell eine große Herausforderung für Airbnb in Deutschland darstellt. Um zu wissen, wem die Gebäude in Deutschland gehören, braucht man ein starkes Regulierungssystem. Man muss wissen, wem die Häuser gehören. Wir erleben das in anderen Ländern – beispielsweise hier in Großbritannien. Hier beobachten wir Steuerflucht, die vor allem mit Hilfe von Eigentum durchgeführt wird. Die diskutierte EU-Verordnung könnte hier Abhilfe leisten. Die spanische Regierung diskutiert aktuell darüber, eine besondere Eigentumssteuer für

Gebäude einzuführen. Australien und Singapur haben ähnliche Beschränkungen für den Besitz von Immobilien. Diese Märkte stehen unter großem Preisdruck.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU): Jetzt hat für die SPD-Fraktion die Abg. Moll das Wort.

Abg. **Claudia Moll** (SPD): Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Madeker. Ein beliebtes Argument ist, dass durch Kurzzeitvermietungen auch Menschen und Familien mit geringerem Einkommen die Chance auf Urlaub bekommen. Gibt es dafür eine statistische Grundlage?

Meine zweite Frage geht an den Ferienhausverband. Wie kann man erreichen, dass alle Ferienwohnungen steuerlich erfasst werden?

Dr. Ellen Madeker (Airbnb Germany GmbH): Hinsichtlich der Familien kann ich für Airbnb eine interessante Zahl mitteilen. Wir sehen auf unserer Plattform, dass sich Familien in den letzten Jahren verstärkt Airbnb zugewandt haben. Bei den Buchungen von Familien konnten wir zwischen 2019 und 2024 einen Anstieg von 250 Prozent verzeichnen. Ich glaube, die Gründe dafür liegen auf der Hand. Zum einen sind Familien häufig in größeren Verbänden unterwegs, in der Regel mit Kindern. In den bei uns angebotenen Unterkünften finden sie die Ausstattung, die sie brauchen: von der Waschmaschine über die Küche bis hin zu mehreren Zimmern. 80 Prozent der Unterkünfte auf Airbnb haben diese Ausstattung. Dazu kommen die günstigen Preise. Städte sind vergleichsweise teuer geworden, sowohl Unterkünfte in Hotels wie auch generell touristische Unterkünfte. Die Preise steigen und Familien sind häufig besonders preissensibel. Wir konnten beobachten, je stärker Kurzzeitvermietung in Städten reguliert wird, desto mehr steigen auch die Preise der Hotels. Amsterdam und Barcelona sind Beispiele dafür. Insofern suchen Familien verstärkt Alternativen. Diese finden sie häufig im ländlichen Raum und auf Plattformen wie Airbnb. Günstige Preise sind immer ein starkes Argument. 2023 kostete ein Hotelzimmer laut der Studie von Fraunhofer im Schnitt 124,70 Euro pro Nacht. Bei Airbnb lag der Schnitt nur bei 57,20 Euro und 111,70 Euro für eine Gesamtunterkunft. Daran sieht man, dass



Airbnb im Zweifelsfall die günstigere Alternative ist.

Michelle Schwefel (Deutscher Ferienhausverband):

Ich kann Ihre Sorge in Bezug auf die Steuergerechtigkeit sehr gut nachvollziehen. Wir haben hier in der Tat einen sehr intransparenten Bereich. Auch der Ferienhausverband will mehr Klarheit und Steuergerechtigkeit erreichen. Richtig ist aber auch, dass wir eine sehr kleinteilige Landschaft haben. Es gibt die vielen Privatvermieter, aber auch einen Anteil an gewerblichen Vermietern. Wir haben in Deutschland eine etwas andere Situation als in anderen Ländern, weil die Landschaft auch in Bezug auf die Anbieter von Vermittlungsplattformen deutlich vielfältiger aussieht als im europäischen Ausland. Das Mittel, um die Steuerehrlichkeit und Steuergerechtigkeit zu gewährleisten, gibt es schon und ist schon in Kraft. Das ist das besagte Plattformsteuertransparenzgesetz. Das gilt seit 2023. Wenn nun die Daten auch an die Finanzbehörden weitergeleitet werden, dann haben wir komplette Transparenz. Denn das verpflichtet bereits die Plattform, entsprechende Auskunft über Art, Umfang und Preis der Vermietung zu geben. Auf dieser Grundlage kann abgeglichen werden, ob alles regulär abgerechnet worden ist oder nicht. Wir hätten uns gewünscht, dass dieses Gesetz die Möglichkeit zur statistischen Nutzung der Daten eröffnet hätte. Dann wären wir heute schon ein gutes Stück weiter. Das wurde damals leider in der EU nicht vorgesehen und deswegen reden wir jetzt über die EU-Kurzzeitvermietungsverordnung und die Umsetzung durch das entsprechende Gesetz hier in Deutschland.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU): Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellt Abg. Stefan Schmidt die nächste Frage.

Abg. **Stefan Schmidt** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Ich habe noch eine ganze Reihe von Fragen an Frau Dr. Madeker. Wie hoch schätzen Sie die Zahl der insgesamt nicht registrierten Unterkünfte – beispielsweise in Berlin oder München – und tritt dieses Problem auch in ländlichen Regionen in ähnlicher Intensität auf?

Haben Sie Informationen darüber, wie hoch der Anteil der „Multigastgeber“ in Deutschland ist, also solcher Gastgeber, die mehr als eine Unterkunft anbieten? Gibt es Hinweise darauf, wie viel weniger Tourismus es gäbe, wenn Airbnb in bestimmten Gebieten nicht erlaubt wäre? Lässt sich die Wirkung von Airbnb auf Tourismusdestinationen ein Stück weit quantifizieren?

Dr. Ellen Madeker (Airbnb Germany GmbH):

Zunächst zum Thema „illegale Vermietungen“. Ich kann Ihnen versichern, dass Airbnb überall dort, wo es in Deutschland Plattformverpflichtungen gibt, beispielsweise in NRW, Hamburg und Berlin, diesen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. In Berlin haben wir das gemäß dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz über eine technische Lösung implementiert. Wir sind sogar noch ein Stück über das Gesetz hinausgegangen, um Missbrauch zu verhindern und um Wohnraum zu schützen. Dort nutzen wir einen vom Gesetz nicht vorgesehenen, aber aus unserer Sicht sehr sinnvollen „Format Check“ (*Anm.: Formatprüfung, dass eingegebene Daten einem bestimmten Muster entsprechen*) für Registrierungsnummern, den wir zusätzlich implementiert haben. Wer keine Registrierungsnummer hat oder die entsprechenden Kontaktdaten in seinem Inserat nicht angibt, kann sein Inserat auf Airbnb gar nicht freischalten. Dort muss zwingend auch die Registriernummer im richtigen Format angegeben sein. Man kann sich auch nicht irgendeine Fantasienummer überlegen und damit das System überlisten. Natürlich kann keine Plattform der Welt Missbrauch zu 100 Prozent ausschließen. Wenn kriminelle Energie einen Weg sucht, wird sie ihn finden. Ich kann Ihnen aber versichern, dass es in Deutschland keine andere Plattform gibt, die so viel in die Information der Gastgeber und in die technische Implementierung investiert hat wie Airbnb, um damit volle Transparenz der Inserate für die Kunden zu erreichen.

Zur Frage, wie viele Vermieter mehr als eine Unterkunft anbieten, kann ich Ihnen folgende aktuelle Zahlen nennen: Im Oktober 2025 verfügten 76 Prozent der Gastgeber in Deutschland über nur eine Unterkunft, was gegenüber dem Jahr 2023 eine Zunahme von ungefähr sechs Prozent bedeutet. Demgegenüber sehen wir eine leichte Abnahme



von Gastgebern mit zwei oder mehreren Unterkünften, etwa drei Prozent. Das unterliegt immer leichten Fluktuationen. Ich würde daraus noch keinen Trend ablesen. Man müsste sich die Zahlen in ein paar Jahren nochmals ansehen.

Zur Frage, welche Effekte wir erwarten, wenn Kurzzeitvermietung stark reguliert oder gar de facto verboten würde, kann ich auf das Beispiel Amsterdam verweisen. Dort gibt es seit 2019 zwar kein Verbot, aber doch eine sehr starke, unverhältnismäßige Regulierung, die in Teilen de facto einem Verbot gleichkommt. Dort gibt es eine Regulierung von „Homesharing“ (*Anm.: Teilen von Wohnraum*), wonach man die eigene Wohnung nur 30 Tage im Jahr vermieten darf. Wir konnten in Amsterdam beobachten, dass diese unverhältnismäßig starke Regulierung von Plattformen wie Airbnb keinerlei Auswirkungen auf die Zurverfügungstellung von weiterem Wohnraum hatte. Gleichwohl sind die Mieten in Amsterdam weiterhin höher und schneller gestiegen als im landesüblichen Durchschnitt. Auch die Hotelpreise sind angestiegen. Das wiederum hat dazu geführt, dass Familien verstärkt Städteziele wie Amsterdam meiden, weil sie für Familien nicht mehr bezahlbar sind.

Abg. **Stefan Schmidt** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ich möchte noch kurz auf das Gesetzgebungsverfahren, also den Entwurf des Gesetzes zur Durchführung einer Verordnung der Europäischen Union zum Datenaustausch bei Kurzzeitvermietungen sowie zur Durchsetzung von Diskriminierungsverboten der EU zu sprechen kommen und Sie dazu um eine kurze Einschätzung bitten.

Dr. Ellen Madeker (Airbnb Germany GmbH): Die Verordnung ist in den 27 EU-Mitgliedstaaten ab dem 20. Mai 2026 anwendbar. Wir haben den Prozess von Anfang an begrüßt. Es gibt meines Erachtens einen breiten Konsens zu dieser Verordnung. Es ist eine ausgewogene und sinnvolle Regulierung, weil sie Transparenz herstellt – und zwar über alle Plattformen und alle Mitgliedstaaten hinweg. Diese Transparenz ist auch nötig. Die Städte haben den berechtigten Wunsch, zu verstehen, was in ihren Bezirken in Sachen Kurzzeitvermietung abläuft: Wer vermietet? Wie lange wird vermietet? Und wie viele Gäste

kommen? Der Wunsch, den Airbnb mit dieser Verordnung verbindet, ist, dass diese Daten auch wirklich genutzt werden, um zu fairen und verhältnismäßigen Regeln in den jeweiligen Städten zu kommen. Dann könnte man auch eruieren, wo man eventuell überreguliert hat – wie nach meiner Einschätzung in Amsterdam.

Vors. **Anja Karliczek** (CDU/CSU): Die letzte Frage stellt Abg. Katalin Gennburg für die Fraktion Die Linke.

Abg. **Katalin Gennburg** (Die Linke): Frau Dr. Madeker, wir werden uns heute wohl nicht einig werden. Ich habe heute leider nicht die Gelegenheit, noch einmal alle Argumente aus meiner Broschüre, die ich dazu schon vor vielen Jahren veröffentlicht habe, darzulegen. Aber ich will Ihnen widersprechen. Sie haben gesagt, dass es einen Digitalisierungsschub geben müsse, so wie Hamburg das von Ihnen vorgeschlagene Registrierungsverfahren übernommen habe. Ich als souveräne Abgeordnete bin aber der Meinung, dass es die jeweilige Regierung sein sollte, die ein Registrierungsverfahren vorgibt und nicht die betroffene Lobby selbst.

Sie sagen, Sie können Vorgaben für Registrierungsssysteme für Bundesländer machen. Sie schaffen es aber nicht, illegale Angebote auf Ihrer Plattform nachhaltig zu unterbinden. Deswegen geht meine erste Frage an Herrn Palmethofer, ob er uns das als Digitalexperte noch mal erklären kann. Warum hat Airbnb weder theoretisch noch praktisch ein wirtschaftliches Interesse daran, illegale Angebote zu unterbinden?

Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Chapman, der Ihnen, Frau Madeker, auch widerspricht. Er hat nämlich gesagt, dass es im ländlichen Raum einen Rückgang an traditionellen Einliegerwohnungen gibt, auf die sich auch Herr Bodin vorhin bezogen hat. Genau diese gehen zurück, weil institutionelle Investoren jetzt diese Ferienhäuser auf dem Land bauen und übernehmen. Das ist eine spannende Frage, die ich Herrn Dr. Chapman fragen möchte, ob er dazu nochmals ausführen kann. Inwiefern verändert sich der traditionelle Ferienhausmarkt in der Folge dieser „Plattformisierung“.



Walter Palmethofer (Open Knowledge Foundation): Ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen, das auf den Erfahrungen in Berlin und in Wien basiert. Dort hatte Airbnb Zusagen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Datensharing gemacht. Diese zugesagten Daten hat Airbnb den Städten aber über viele Jahre vorenthalten, obwohl die Städte diese für ihre Planungen dringend gebraucht hätten.

Dazu kommt, dass Plattformen allgemein ein natürliches Interesse am eigenen Wachstum haben. Das bekannteste Beispiel ist vermutlich YouTube. YouTube wurde deswegen so populär, weil YouTube die erste Plattform war, auf der illegale Videos verfügbar waren. Es gab keine Lizenzgebühren für diese Videos. YouTube ist mit dieser Strategie gewachsen. Als es groß genug war, konnten Anwälte engagiert werden, um für YouTube günstige Rahmenbedingungen zu verhandeln. Diesen Mechanismus von Plattformen findet man in vielen anderen Bereichen.

Die normale Hotelindustrie muss sich registrieren, sie muss die lokale Tourismussteuer zahlen und ihre Einkünfte ordnungsgemäß versteuern. Das ist ein echter Wettbewerbsnachteil im Vergleich zum Geschäftsmodell „Quick and Dirty“ (Anm.: *„Quick and Dirty“ beschreibt eine schnelle, aber oft unkorrekte Herangehensweise*). Dieses Geschäftsmodell wurde über Jahre von vielen Firmen aus dem Silicon Valley praktiziert. Deswegen braucht es eine Regulierung, die dem Grenzen setzt. Es wäre gut, wenn es gewissermaßen eine „Raumplanung für den (digitalen) öffentlichen Raum“ gäbe.

Dr. Alex Chapman (New Economics Foundation): Die Vertreterin von Airbnb hat das Beispiel Amsterdam erwähnt. Ich hinterfrage das, was sie gesagt hat. Der internationale Konsens ändert sich gerade. Es gibt auf der Welt viele strengere Regulierungen für Kurzzeitvermietungen als in Deutschland, ohne dass dort der Markt kollabiert wäre. Eine solche strengere Regulierung lag insbesondere im Interesse von Familien mit geringem Einkommen, um sie vor zu hohen Mieten zu schützen. Auch die Aktienkurse von Airbnb hatten Probleme, weil mehr reguliert wurde. Glücklicherweise hat die Politik inzwischen verstanden, dass die Kurzzeitvermietung durch

Plattformen nicht im gesellschaftlichen Interesse liegt.

Wie Herr Palmethofer schon ausgeführt hat, versuchen Plattformen, Monopole zu schaffen, um darüber hohe Gewinne zu erzielen. Airbnb ist global fast schon an diesem Punkt angelangt, nur in Deutschland noch nicht. Deswegen stellt sich die Frage, was die deutsche Regierung gegen die Monopolbildung tun kann. Monopole sind nie gesund für die Wirtschaft. Sie liegen auch insbesondere nicht im Interesse von Familien mit geringem Einkommen. Wenn wir uns nochmals der Frage zuwenden, ob Familien mit geringem Einkommen verreisen können, sind verschiedene Faktoren relevant. Flugverkehr wird zu wenig besteuert, deswegen sind Flüge ab Deutschland zwar günstig. Wenn das Geschäftsmodell Airbnb aber dazu führt, dass Familien mehr Miete zahlen müssen, dann hilft es ihnen nicht, dass sie günstig verreisen können.

Vors. Anja Karliczek (CDU/CSU): Wir sind damit am Ende der heutigen Anhörung angekommen. Ich danke allen Sachverständigen, dass Sie uns zur Verfügung standen.

Wir haben ein interessantes Thema mit teils unterschiedlichen Einschätzungen diskutiert. Ich persönlich habe aber mitgenommen, dass es an der grundsätzlichen Ausrichtung der EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung eigentlich keine Kritik gegeben hat. Es kommt nicht so oft vor, dass eine EU-Gesetzgebung so einhellig befürwortet wird.

Vielen Dank Ihnen allen. Damit ist die öffentliche Sitzung geschlossen.

Schluss der Sitzung: 16:19 Uhr

Anja Karliczek



Verweis auf Stellungnahmen der Sachverständigen im Anlagenkonvolut

Dr. Ellen Madeker
A-Drs. 21(20)24

Michelle Schwefel
A-Drs. 21(20)25

Dr. Alex Chapman
A-Drs. 21(20)26